

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2875/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด ชุมพร
นาง บุญ เกิด จันทร อุด ม
นาย อง อาจ คำ สิงห์ กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.วิ.พ. มาตรา 127

ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ อาชญาบัตรให้ใช้อวนทำการประมงและใบทะเบียนเรือไทยของกรมเจ้าท่าซึ่งมีชื่อผู้ร้องเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เป็นเอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำขึ้น โจทก์มิได้นำสืบปฏิเสธความเท็จจริงและถูกต้อง ต้องสันนิษฐานว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127 ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือพร้อมเครื่องยนต์และอวนของกลาง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสืบสืบตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสืบสืบและสั่งริบเรือประมง"โชคอำนาจ" 1 ลำเครื่องยนต์เรือ 1 เครื่อง อวนล้อม 1 ปาก และสัตว์น้ำจำนวน150 กิโลกรัม ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของเรือประมง เครื่องยนต์เรือ และอวนล้อมของกลาง ผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดดังกล่าว ขอให้ศาลสั่งคืน

ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ของกลาง จำเลยทั้งสิบสี่ร่วมกันครอบครองของกลางย่อมมีสิทธิดีกว่าผู้ร้อง ผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดคดีนี้ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ปัญหาว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของเรือพร้อมเครื่องยนต์และอวนของกลางหรือไม่ผู้ร้องมีตัวผู้ร้อง จำเลยที่ 1 และนายสมยศ ไทยประดิษฐ์ มาเบิกความประกอบเอกสารคือสำเนาภาพถ่ายใบสำคัญรับรองการตรวจเรือใบอนุญาตใช้เรือ อาชญาบัตรให้ใช้อวนขนาดกว้าง 90 เมตร ยาว 600 เมตร ทำการประมงและใบทะเบียนเรือไทยของกรมเจ้าท่าตามเอกสารหมายเลข ร.1 ถึง ร.4 ทั้งได้แนบต้นฉบับเอกสารหมายเลข ร.1 ถึง ร.3 มาทำยฎีกาว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือพร้อมเครื่องยนต์และอวนของกลาง โดยได้ซื้อมาจากนายจุมพล ราชวิสุทธิ แล้วใช้ชื่อเรือว่า โชคอำนาจหรือ ก.โชคอุดมทรัพย์ เห็นว่าเอกสารที่ผู้ร้องอ้างดังกล่าวเป็นเอกสารมหาชนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำขึ้น โจทก์มิได้นำสืบปฏิเสธความแท้จริงและถูกต้อง ต้องสันนิษฐานว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 127 ปรากฏตามใบทะเบียนเรือไทยของกรมเจ้าท่าเอกสารหมายเลข ร.4 ว่ามีชื่อผู้ร้องเป็นผู้รับโอนกรรมสิทธิ์เรือ และมีรายการหมายเหตุไว้ว่าเปลี่ยนชื่อเรือเป็น ก.โชคอุดมทรัพย์ ประกอบกับนายประจวบ เจียงยี่ ซึ่งรับราชการ

หน่วยตรวจการประมงเขต 3 ผู้ร่วมจับกุมจำเลยทั้งสิบสี่และยึดเรือของกลางพยาน
โจทก์เบิกความว่าที่แก่งเรือของกลางเขียนชื่อเรือของกลางไว้ว่า ก.โชคอุดมทรัพย์
ดังนี้ ตามพยานบุคคลและพยานเอกสารที่ผู้ร้องนำสืบมาฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์เรือพร้อมเครื่องยนต์และอวนของกลางเมื่อผู้ร้องซื้อมาแล้วได้ให้นางรุ่ง
ทิพา ร่มรื่น บุตรใช้จับปลาในเขตจังหวัดระยองแต่ขาดทุน จึงให้จำเลยที่ 1 เช่า ตาม
หนังสือสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข ร.5 ต่อมาผู้ร้องทราบจากจำเลยที่ 1 ว่าเรือและอวน
ถูกยึดไว้เป็นของกลาง จึงใช้ให้นางแ้วไปยื่นคำร้องขอของกลางคืน แต่พนักงาน
สอบสวนไม่ยอมคืนให้ เห็นว่าเรือพร้อมเครื่องยนต์และอวนของกลางเป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้สำหรับการประมงในทะเล ยากที่ผู้ร้องจะติดตามดูแล้ว ผู้เช่าจะนำไปใช้
ประโยชน์อย่างใดบ้างประกอบกับโจทก์มิได้นำสืบโต้แย้งว่าผู้ร้องได้มีส่วนร่วมรู้เห็น
เป็นใจด้วยในการกระทำความผิดอย่างใดคดีจึงฟังไม่ได้ว่า ผู้ร้องมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจ
ในการกระทำความผิดของจำเลย ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอให้คืนของกลาง ที่ศาลชั้นต้นและ
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยกคำร้องของผู้ร้องเสีย นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของผู้
ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้คืนเรือพร้อมเครื่องยนต์ และอวนของกลางแก่ผู้ร้อง

(ยรรยง ปานุราช-อุระ หวังอ้อมกลาง-อำนวยการ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น